

POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL SINDICATO DE PROFESIONALES DE LA SALUD PROSALUD

La Ley 1581 de 2012 establece, entre otros aspectos, los principios aplicables al tratamiento, los derechos de los titulares, las obligaciones del responsable y encargado y los mecanismos para consultas y reclamos. Además, la regulación compilada en el Decreto 1074 de 2015 contempla los elementos que deben contener estas políticas.

1. INTRODUCCIÓN

El Sindicato de Profesionales de la Salud en adelante PROSALUD, en cumplimiento de la Constitución Política de Colombia, la Ley Estatutaria 1581 de 2012, sus normas reglamentarias y demás disposiciones vigentes y aplicables en materia de protección de datos personales, establece la presente Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales, con el propósito de garantizar el adecuado manejo, seguridad, confidencialidad, integridad y protección de la información personal que se encuentre bajo su responsabilidad.

Esta política constituye un compromiso institucional de PROSALUD con el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos vigentes y aplicables a sus procesos, así como con la construcción y mantenimiento de una agremiación sindical sólida, responsable y segura, orientada a proteger los datos personales de sus agremiados, socios, contratistas, proveedores, beneficiarios, representantes, aliados y demás partes interesadas.

La protección de los datos personales constituye para PROSALUD un elemento fundamental para preservar no solo la privacidad y los derechos de las personas, sino también la integridad de la institución, la seguridad de su gente y su reputación.

En consecuencia, PROSALUD adopta medidas jurídicas, administrativas, técnicas y organizacionales encaminadas a garantizar que el tratamiento de los datos personales se realice de manera legítima, segura, transparente y

responsable

2. OBJETIVO

Establecer los lineamientos y principios que debe observar PROSALUD para la recolección, almacenamiento, uso, circulación, actualización, conservación, modificación, consulta y, en general, el tratamiento de los datos personales bajo su responsabilidad.

Esta política busca garantizar el derecho que tienen los titulares a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales, así como a ejercer los demás derechos reconocidos por la legislación colombiana.

3. ALCANCE

La presente política aplica a todas las actividades de tratamiento de datos personales realizadas por PROSALUD, independientemente del medio utilizado para su recolección o almacenamiento, ya sea físico, digital, electrónico o cualquier otro.

Aplica a todos los procesos y personas que, en razón de desarrollo de sus actividades, responsabilidades o relaciones contractuales o institucionales, tengan acceso a información personal bajo responsabilidad de PROSALUD.

En particular, comprende la información relacionada con:

- Agremiados y socios.
- Colaboradores.
- Contratistas.
- Proveedores.
- Beneficiarios.
- Representantes y directivos.
- Aliados institucionales.
- Usuarios de los servicios o actividades desarrolladas por PROSALUD.
- Personas que soliciten información, orientación o servicios a la organización.
- Las demás personas naturales cuyos datos sean objeto de tratamiento por parte de PROSALUD.

4. MARCO NORMATIVO

La presente política se desarrolla principalmente con fundamento en:

- Constitución Política de Colombia, especialmente el artículo 15.
- Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
- Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, en las disposiciones relacionadas con la protección de datos personales.
- Ley 1266 de 2008, cuando resulte aplicable al tratamiento de información financiera, crediticia, comercial o de servicios.
- Las demás normas, decretos, circulares e instrucciones expedidas por las autoridades competentes que modifiquen, adicionen o sustituyan las disposiciones anteriores.

PROSALUD se compromete a mantener esta política actualizada de acuerdo con las modificaciones que se produzcan en el marco jurídico colombiano.

5. DEFINICIONES

Para efectos de esta política se adoptan las siguientes definiciones:

Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables.

Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento.

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como recolección, almacenamiento, uso, circulación, consulta, actualización, modificación, supresión o cualquier otra forma de utilización.

Responsable del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que decide sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos.

Encargado del tratamiento: Persona natural o jurídica que realiza el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable.

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales.

Base de datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento.

Dato sensible: Aquel que afecta la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Aviso de privacidad: Comunicación mediante la cual se informa al titular sobre la existencia de la política de tratamiento de datos personales y la forma de acceder a ella.

6. PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

PROSALUD desarrollará el tratamiento de los datos personales bajo los principios establecidos en la legislación colombiana, especialmente:

6.1. Legalidad

El tratamiento se realizará dentro del marco de la Constitución, la ley y las disposiciones que resulten aplicables.

6.2. Finalidad

Los datos serán tratados para finalidades legítimas, previamente informadas al titular y relacionadas con las actividades propias de PROSALUD.

6.3. Libertad

El tratamiento solo se realizará cuando exista autorización del titular o cuando concurra alguna de las excepciones establecidas legalmente.

6.4. Veracidad o calidad

La información será veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.

6.5. Transparencia

PROSALUD garantizará al titular el acceso a la información sobre la existencia de sus datos y sobre el tratamiento que se realiza de ellos, dentro de los límites legales.

6.6. Acceso y circulación restringida

Los datos personales serán tratados por las personas autorizadas y únicamente para las finalidades establecidas.

6.7. Seguridad

PROSALUD implementará medidas técnicas, humanas y administrativas razonables para evitar adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

6.8. Confidencialidad

Las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales estarán obligadas a garantizar la reserva de la información, incluso después de terminada su relación con PROSALUD, cuando corresponda.

7. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

PROSALUD podrá tratar los datos personales para las siguientes finalidades, siempre dentro del marco legal y de las autorizaciones correspondientes:

1. Gestionar y mantener la relación con los afiliados y socios.
2. Realizar procesos administrativos, institucionales y organizacionales propios de PROSALUD.
3. Mantener actualizados los registros y bases de datos institucionales.
4. Gestionar comunicaciones relacionadas con las actividades, servicios, programas, eventos y actuaciones de PROSALUD.
5. Facilitar la comunicación con afiliados, socios y demás partes interesadas.
6. Gestionar procesos administrativos, contractuales y financieros cuando corresponda.
7. Cumplir obligaciones legales, contractuales y reglamentarias.
8. Atender solicitudes, consultas, peticiones, quejas y reclamos.

9. Gestionar actividades de representación, acompañamiento y orientación a los agremiados, dentro del marco de las competencias y finalidades institucionales.
10. Garantizar la seguridad de las personas, instalaciones, sistemas y recursos de PROSALUD.
11. Gestionar proveedores, contratistas y aliados.
12. Realizar actividades de archivo, conservación y custodia documental.
13. Prevenir y gestionar riesgos relacionados con fraude, seguridad de la información y uso indebido de los datos.
14. Atender requerimientos de autoridades competentes.
15. Desarrollar las demás actividades directamente relacionadas con el objeto y las funciones de PROSALUD, siempre que exista fundamento legal o autorización cuando esta sea requerida.

8. TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES

PROSALUD reconoce que determinados datos personales tienen carácter sensible y, por lo tanto, requieren especial protección.

Cuando resulte necesario tratar datos sensibles, PROSALUD observará las condiciones y restricciones establecidas en la Ley 1581 de 2012 y demás normas aplicables.

El titular será informado sobre el carácter sensible de la información y sobre la posibilidad de no autorizar su tratamiento cuando legalmente corresponda.

En ningún caso PROSALUD utilizará datos sensibles para fines distintos de aquellos legítimos, necesarios y previamente informados.

9. TRATAMIENTO DE DATOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

PROSALUD evitará el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo que dicho tratamiento resulte necesario y se encuentre permitido por la legislación vigente.

En los casos en que sea procedente, se garantizará el respeto por sus derechos fundamentales y el interés superior del menor.

10. AUTORIZACIÓN DEL TITULAR

PROSALUD solicitará la autorización del titular para el tratamiento de sus datos personales cuando esta sea legalmente necesaria.

La autorización deberá ser previa, expresa e informada y podrá obtenerse por medios físicos, electrónicos o cualquier otro mecanismo que permita su posterior consulta.

PROSALUD conservará evidencia de las autorizaciones obtenidas en los términos establecidos por la legislación aplicable.

La autorización informará, como mínimo, las finalidades para las cuales serán tratados los datos y los derechos que le asisten al titular.

11. DERECHOS DE LOS TITULARES

De conformidad con la Ley 1581 de 2012, los titulares de los datos personales tratados por PROSALUD tendrán, entre otros, los siguientes derechos:

1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.
2. Solicitar información sobre el tratamiento realizado a sus datos.
3. Solicitar prueba de la autorización otorgada, cuando esta sea exigible.
4. Presentar consultas y reclamos.
5. Solicitar la supresión de sus datos cuando sea procedente.
6. Revocar la autorización, cuando sea jurídicamente posible.
7. Acceder gratuitamente a sus datos personales en los términos establecidos por la ley.

Estos derechos serán ejercidos directamente por el titular o por quien se encuentre debidamente facultado para representarlo.

12. PROCEDIMIENTO PARA CONSULTAS Y RECLAMOS

Los titulares podrán presentar ante PROSALUD consultas, solicitudes o reclamos relacionados con el tratamiento de sus datos personales.

Las solicitudes deberán contener, como mínimo:

- Identificación del titular.
- Descripción de la solicitud.
- Datos de contacto para recibir respuesta.
- Documentos que se consideren pertinentes.

Las solicitudes podrán presentarse a través de:

Correo electrónico: comunicaciones@sindicatoprosalud.com

Dirección: carrera 50 No. 127sur-61 oficina 803

Teléfono: (604) 4489232

Área responsable: Comité de Quejas y Reclamos

PROSALUD dará trámite a las consultas y reclamos dentro de los términos establecidos en la legislación vigente.

13. DEBERES DE PROSALUD COMO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

PROSALUD, en calidad de responsable del tratamiento cuando corresponda, se compromete a:

1. Garantizar al titular el ejercicio efectivo de sus derechos.
2. Solicitar y conservar las autorizaciones cuando sean requeridas.
3. Informar al titular sobre la finalidad del tratamiento.
4. Mantener la información bajo condiciones de seguridad adecuadas.
5. Procurar que la información sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprensible.
6. Actualizar y rectificar la información cuando corresponda.
7. Tramitar las consultas y reclamos presentados por los titulares.
8. Adoptar medidas para prevenir accesos, usos o tratamientos no autorizados.
9. Exigir a quienes intervengan en el tratamiento el cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad y seguridad.
10. Cumplir las demás obligaciones establecidas en la legislación colombiana.

14. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

PROSALUD implementará medidas técnicas, administrativas, físicas y organizacionales orientadas a proteger los datos personales contra pérdida, destrucción, adulteración, acceso, consulta, uso o tratamiento no autorizado.

Estas medidas deberán guardar relación con la naturaleza de la información, los riesgos identificados y las capacidades institucionales.

El acceso a la información estará limitado a las personas que, por sus funciones, requieran conocerla.

15. CONFIDENCIALIDAD

Toda persona que tenga acceso a datos personales bajo responsabilidad de PROSALUD deberá mantener la confidencialidad de la información y utilizarla exclusivamente para las finalidades autorizadas.

Esta obligación permanecerá vigente aun después de finalizar la relación laboral, contractual, institucional o de cualquier otra naturaleza con PROSALUD, cuando así corresponda.

16. ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO Y TERCEROS

Cuando PROSALUD contrate terceros que tengan acceso o realicen tratamiento de datos personales por cuenta de la organización, se establecerán las obligaciones correspondientes en materia de protección, seguridad, confidencialidad y tratamiento de la información.

Los terceros deberán tratar los datos únicamente para las finalidades autorizadas y de conformidad con las instrucciones impartidas por PROSALUD y las normas aplicables.

17. CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Los datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir las finalidades para las cuales fueron recolectados y mientras subsistan obligaciones legales, contractuales, administrativas o institucionales que justifiquen su conservación.

Una vez cumplidas las finalidades y obligaciones correspondientes, PROSALUD procederá conforme a sus políticas de gestión documental, archivo y conservación de información y a las disposiciones legales aplicables.

18. TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE DATOS

PROSALUD podrá realizar transferencias o transmisiones de datos personales cuando exista fundamento legal, autorización del titular cuando sea necesaria, obligación contractual o cualquier otra circunstancia permitida por la legislación vigente.

Cuando intervengan terceros como encargados del tratamiento, PROSALUD procurará establecer las obligaciones necesarias para garantizar la protección y seguridad de la información.

19. RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

La protección de los datos personales constituye una responsabilidad institucional de PROSALUD.

En consecuencia, todos los colaboradores, directivos, contratistas y terceros que intervengan en procesos que involucren información personal deberán actuar bajo criterios de responsabilidad, confidencialidad, seguridad y cumplimiento normativo.

PROSALUD promoverá una cultura institucional orientada a la protección de la información como elemento esencial para preservar la confianza de sus agremiados, socios y demás partes interesadas.

20. AVISO DE PRIVACIDAD

PROSALUD dispondrá de mecanismos adecuados para informar a los titulares sobre la existencia de esta política y sobre la forma de acceder a ella.

El aviso de privacidad será utilizado cuando corresponda y contendrá la información requerida por la normativa vigente.

21. VIGENCIA DE LAS BASES DE DATOS

Las bases de datos serán conservadas durante el tiempo que resulte necesario para cumplir las finalidades del tratamiento, atender obligaciones legales o contractuales y garantizar la adecuada gestión documental de PROSALUD.

La permanencia de la información se determinará de acuerdo con las finalidades para las cuales fue recolectada y las disposiciones legales aplicables.

22. ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

PROSALUD podrá modificar o actualizar esta política cuando resulte necesario para adecuarla a cambios normativos, tecnológicos, institucionales o a nuevas prácticas relacionadas con la protección de datos personales.

Cuando se produzcan cambios sustanciales, estos serán comunicados a los titulares a través de los mecanismos establecidos por PROSALUD y de conformidad con la legislación vigente.

23. VIGENCIA

La presente Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales entra en vigencia a partir de su aprobación y publicación por parte de PROSALUD.

La política permanecerá vigente mientras PROSALUD realice actividades de tratamiento de datos personales y hasta que sea modificada o sustituida por una nueva versión.



JORGE IVAN ALVAREZ SOTO
Representante Legal

RUT: 900.444.737-1

PBX: (57)(4) 448 9232